

1500963-60.2022.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: João Luis Calabrese
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 28/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Paulo Borges Lima dos Santos e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.
DENILSON FRANÇA DOS SANTOS, JOÃO VITOR DA SILVA e PAULO BORGES LIMA DOS SANTOS foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2º, II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ferraz de Vasconcelos
Foro de Ferraz de Vasconcelos
3ª Vara
Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500963-60.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500963-60.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Paulo Borges Lima dos Santos e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.
DENILSON FRANÇA DOS SANTOS, JOÃO VITOR DA SILVA e PAULO BORGES LIMA DOS SANTOS foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2º, II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal. Em apertada síntese, consta da inicial acusatória que os réus, no 21 de abril de 2022, por volta das 02h40, na Rua Mariana Ascoli Rotuno, altura do numeral 22, Tanquinho, nesta cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente Pedro Phellipe Aparecido da

Silva, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida mediante um simulacro de arma de fogo, um veículo Toyota/Etios, placas GAN3075 e um celular da marca Motorola, pertencentes à vítima Moacir da Silva.

Consta ainda dos autos que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os acusados facilitaram a corrupção do menor Pedro Phellipe Aparecido da Silva, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Segundo apurado, ainda nos termos da denúncia, os denunciados e o adolescente se uniram com o objetivo de juntos subtraírem o patrimônio alheio, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo. No local dos fatos, os agentes avistaram a vítima – que é motorista de corridas por aplicativo – no interior do veículo estacionado, verificando o aplicativo de transporte, e, então, anunciaram o assalto e subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, seu veículo e celular. Ocorre que a ação foi visualizada por um vizinho do local, que acionou a Polícia Militar e passou as características dos quatro indivíduos. Em buscas pelo local, os policiais encontraram o veículo da vítima abandonado e com as informações repassadas, localizaram os roubadores, os quais, antes de serem abordados, dispensaram uma sacola, contendo o simulacro da arma e celular da vítima.

Em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 80/84).

Denúncia recebida em 02/05/2022, às fls. 122/123.

Paulo Borges e Denilson França apresentaram defesa preliminar às fls. 164/175.

Segregação cautelar de tais réus mantida pela decisão de fls. 196/197.

João Vitor apresentou defesa preliminar às fls. 217.

Ratificação do recebimento da denúncia às fls. 222/226.

Audiência às fls. 308/309 e fls. 341/344, com apresentações de alegações finais pelo Ministério Público.

Alegações finais de Paulo Borges e Denilson França às fls. 345/355.

Alegações finais de João Vitor às fls. 358/366.

É o breve relato. Passo a decidir.

De rigor a procedência do pleito condenatório.

A materialidade do delito resulta das provas produzidas em solo policial, merecendo especial destaque o boletim de ocorrência de fls. 07/12 e o auto de apreensão do veículo, do simulacro de arma de fogo e do celular da vítima (fls. 44).

A autoria é incontestada. Resulta das provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Por oportuno, transcrevo os principais depoimentos colhidos em audiência.

O policial Jefferson Pires narrou: “caiu uma ocorrência de um roubo a um veículo, não se recorda ao modelo. Foram até o local e encontraram quatro indivíduos com as características. Abordaram os indivíduos. Um deles jogou uma sacola e dentro dela tinha um simulacro de arma de fogo. Pelo que se lembra, uma das características irradiada era o boné vermelho ou talvez uma blusa vermelha. Viu a sacola sendo arremessada, mas não sabe dizer quem jogou. A sacola estava cerca de um metro de distância. Se não engana, dentro da mala tinha uma camisa do Corinthians. Não se recorda se tinha celular. Eles confessaram e disseram que o veículo parou e saíram correndo. Os quatro indivíduos confessaram, se não estiver enganado. Não se recorda se a chave foi localizada com eles. Certeza que era um simulacro. Eles não falaram quem estava na posse do simulacro. Não conhecia o réu antes dos fatos. Em relação ao veículo, eles estavam cerca de 1km, menos. Estava indo até o veículo parado quando trombaram com os réus, não chegaram a ir até o carro. Não se recorda quanto tempo entre o chamado e a localização dos réus. Acha que o simulacro era preto. Não sabe se algum réu possui problema de saúde mental. Acha que um dos réus era menor de idade.

O policial Agnelo, por seu turno, contou: “caiu a ocorrência via Copon. Uma solicitante disse que quatro indivíduos deixaram um veículo na frente de sua casa, deixando cair uma arma. Quando cruzaram a Santos Dummond com a Rua Saudade, viu quatro indivíduos, sendo que um deles estava de camiseta preta e boné vermelho. Eles jogaram uma sacola. Dentro da sacola tinha um simulacro e tinha uma camiseta do Corinthians que era do Uber assaltado. O boné foi informado como característica,

além da camiseta vermelha. Conversou com eles, quando abriu a sacola eles assumiram a autoria. Achou que tinha droga na sacola, foi o Pires que deu voz de prisão ao ver o simulacro na sacola. Lembra que pelo menos dois admitiram, um menor e um dos maiores. Eles não deram detalhes da ocorrência. Não se recorda se foi localizado o celular da vítima. Conversou com a vítima no DP. Foi lá que descobriu que era da vítima a camisa do Corinthians. Fizeram uma varredura e não acharam, eles falaram que jogaram a chave no mato. O simulacro estava perto dos réus. A pessoa que noticiou no COPON disse que tinha uma arma de fogo que caiu no chão, eles pegaram a arma e foram embora. Entre o veículo e o local que estavam os réus é cerca de 1km. Assim que chegou a notícia foi para o local do carro abandonado. Não tem estimativa de tempo. Tinha um menor junto com eles. Não se recorda de réu com problema mental. A testemunha Vaseline, arrolada pela defesa, disse: "conhece o Adenilson e o Paulo, são seus vizinhos. Adenilson trabalha como mecânico. Paulo trabalha não sabe com o que. Paulo aparenta ter problemas mentais. Eles são tranquilos".

A testemunha Claudio, disse: "Adenilson e Paulo trabalham e são boas pessoas. Nenhum deles tem problema de saúde".

Os réus optaram por exercer o constitucional direito ao silêncio. Em que pese tal, é certo que eles tiveram efetiva participação no assalto descrito na denúncia.

Com efeito, mesmo sem a oitiva da vítima, verifico que há provas suficientes para se sustentar um decreto condenatório.

Em solo policial, a vítima narrou que foi vítima de um assalto por quatro indivíduos, enquanto estava estacionado esperando por uma nova corrida, vez que é motorista de aplicativo.

Os réus e o menor foram surpreendidos pelos policiais enquanto estavam na posse de um simulacro de arma de fogo, do celular da vítima, além de outros pertences do ofendido, como é o caso de uma camisa do Corinthians.

Verifico que os depoimentos dos milicianos são harmônicos entre si e são condizentes com as demais provas amealhadas ao longo da persecução criminal. Não há qualquer elemento que indique que os policiais tinham a intenção de injustamente incriminar os acusados, sendo perfeitamente válida a prova em questão.

Aos policiais foi irradiada as vestimentas dos quatro acusados do roubo. No caminho encontraram indivíduos com características similares. Ao serem revistados, foi encontrada em uma sacola o simulacro, além dos objetos pertencentes as vítimas. De pronto os acusados admitiram que participaram do assalto.

Desta feita, por tais elementos de convicção, não paira qualquer dúvida quanto a efetiva participação dos três réus no roubo ao veículo Toyota/Etios da vítima

Moacir.

Em relação ao crime de corrupção de menores a jurisprudência sedimentada de nossas Cortes Superiores defende que se trata de delito formal, que, portanto, prescinde de resultado naturalístico. Este entendimento está contido na Súmula nº 500 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Neste sentido também, a lição da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N.

8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 1. O

crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento." (RHC 109140/DF, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Primeira Turma, julg. 30/08/2011, DJe-176 de 14/09/2011).

Considerando que é certo que um menor de prenome Pedro teve participação no assalto, de rigor a condenação dos réus pelo delito do art. 244-B do ECA.

Passo a dosimetria da pena.

Inicialmente para o crime de roubo.

Não se vislumbra circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que os três réus são tecnicamente primários. O único ponto digno de nota é que Denilson e Joao possuem menos de 21 anos, mas entendo que na segunda fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.

Sendo o crime praticado em concurso de agentes, a pena base deve ser elevada em 1/3 para os três acusados. Assim sendo, a pena final de cada acusado para o crime de roubo é de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa

Em relação ao crime do art. 244-B ECA, pelos mesmos fundamentos já declinados, não sendo prevista qualquer causa de aumento de pena, a reprimenda para os três réus deve ficar no mínimo legal de 01 ano de reclusão.

Entendo que, sendo crimes de natureza distinta, há de prevalecer a regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal. Somando-se as penas, temos a reprimenda final de 06 anos e 04 meses de reclusão para cada réu. Pela quantidade de pena e também considerando que o crime de roubo foi praticado com violência, entendo prudente fixar como regime inicial de cumprimento da pena o fechado. Não tendo informações a respeito da situação econômica dos acusados, fixo o valor unitário do dias-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, com resolução de mérito, para condenar DENILSON FRANÇA DOS SANTOS, JOÃO VITOR DA SILVA e PAULO BORGES LIMA DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando para cada acusado a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 13 dias-multa no mínimo legais. Custas pelos réus, na forma da lei.

Pela quantidade de pena aplicada, inviável a substituição da pena por restritiva de direito e a aplicação da "sursis" penal.

Não tendo elementos para alisar o comportamento carcerário, compete ao juízo da execução analisar a questão da progressão de regime.

Presentes os requisitos legais, em prol da manutenção da ordem pública, mantenho a segregação cautelar dos réus.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

PRIC

Ferraz de Vasconcelos, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA